



WEBINAR EXCLUSIVO

Perspectivas para 2026

Reforma tributária e a pauta das Cortes Superiores e do Carf



SEXTA,
06/02 ÀS 10H

QUERO PARTICIPAR

🏠 Início > Tributos

📄 Relatório Especial PRO

STJ: Tributação de bonificações no varejo e mais 6 temas podem virar repetitivos

Equipe JOTA PRO Tributos

26/01/2026 | 17:59

Eventual afetação de controvérsias pode gerar precedentes vinculantes sobre PIS/Cofins, IRPJ, CSLL, ICMS e créditos tributários



Crédito: Emerson Leal/STJ

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) pode julgar como repetitivos temas envolvendo a incidência de PIS/Cofins sobre bonificações e descontos no varejo, presunção de lucro no IRPJ e na CSLL a concessionárias de energia e creditamento de ICMS sobre combustíveis, entre outras discussões tributárias. Os temas estão atualmente elencados como recursos representativos de controvérsia, que posteriormente podem ser analisados como repetitivos e ter tese fixada e vinculada às instâncias do Judiciário e do administrativo fiscal.

Atualmente existem sete controvérsias de matéria tributária sob análise de ministros. De acordo com o Regimento Interno do STJ, depois que o presidente da Comissão de Precedentes despacha o recurso indicado como representativo da controvérsia, o relator tem o prazo de 60 dias úteis, a partir do recebimento do processo, para se manifestar sobre a afetação como repetitivo.

Como a maioria foi indicada entre novembro e dezembro de 2025, a definição sobre a conversão do tema em repetitivo deve ser publicada ainda no 1º semestre de 2026, após o recesso do Judiciário. Em todos os casos, os ministros presidentes da Comissão Gestora de Precedentes — Moura Ribeiro e, agora, Sérgio Kukina — relatam multiplicidade de processos e divergência relevante nos tribunais, o que justifica a possível afetação.

Os repetitivos têm sido uma das grandes prioridades nas Seções do STJ, que juntas julgaram 79 deles em 2025, um [recorde no tribunal](#). No colegiado especializado em Direito Público, foram 47 repetitivos analisados, entre eles 14 tributários. A tendência deve permanecer em 2026, agora sob a presidência do ministro Gurgel de Faria, afeito a temas tributários.

Bonificações e descontos no varejo e a base do PIS/Cofins

Um dos temas com maior repercussão é o que discute o conceito de receita para incidência de PIS/Cofins no varejo, especialmente em relação a bonificações e descontos concedidos por fornecedores. A [Controvérsia 786](#) gira em torno das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, sobre a não cumulatividade das contribuições. A relatoria está com o ministro Afrânio Vilela.

Ao **JOTA**, Luiz Eduardo Costa Lucas, sócio do Martinelli Advogados, explicou que as bonificações e descontos discutidos na controvérsia podem ter duas origens, ambas relacionadas ao momento da negociação com fornecedores. A primeira diz respeito aos descontos concedidos diretamente no preço negociado, como quando um fornecedor reduz o valor de um lote em razão da habitualidade da relação comercial. A segunda envolve as chamadas bonificações em mercadorias, em que o fornecedor entrega uma quantidade maior de produtos pelo preço originalmente pactuado, como o fornecimento de itens adicionais sem custo extra.

Para a Receita Federal, tanto os descontos concedidos quanto as bonificações em mercadorias deveriam ser compreendidos como elementos que aumentam a receita da empresa, integrando a base de cálculo do PIS e da Cofins. Já os contribuintes sustentam que essas operações não configuram receita, pois refletem apenas o resultado da negociação comercial, realizada antes do ingresso financeiro e da emissão da nota fiscal. Nesse entendimento, apenas o valor efetivamente pago representaria receita operacional tributável.

Há precedentes divergentes entre os colegiados de direito público da Corte em relação ao tema. A 1ª Turma do STJ vem adotando entendimento favorável ao contribuinte, no sentido de que bonificações e descontos não configuram receita, mas mera redução do custo de aquisição, não devendo integrar a base de cálculo das contribuições. Esse posicionamento foi reafirmado no [AgInt no REsp 2205558/SC](#), relatado pelo ministro Sérgio Kukina. Já a 2ª Turma decidiu no [REsp 2090134/RS](#) que as bonificações funcionam como uma remuneração indireta, ainda que paga por compensação ou abatimento, motivo pelo qual considerou que há incidência dos tributos.

Na avaliação de Costa Lucas, o entendimento da 2ª Turma tende a prevalecer caso os ministros mantenham os mesmos votos, especialmente em razão da ida de

Faria para a presidência do colegiado. Ainda assim, há a possibilidade de mudança de posicionamento durante o julgamento pela 1ª Seção.

Presunção de lucro no IRPJ e na CSLL para concessionárias de energia

Outro tema relevante é a [Controvérsia 779](#), que diz respeito ao percentual de presunção de lucro aplicável às concessionárias de transmissão de energia elétrica para fins de IRPJ e CSLL no regime do lucro presumido. A discussão, sob a relatoria da ministra Maria Thereza de Assis Moura, envolve a aplicação do artigo 15 da Lei 9.249/1995, que prevê presunção de 32% para prestação de serviços de construção e infraestrutura vinculados à concessão de serviço público.

A 1ª Turma do STJ tem entendimento consolidado de que as concessionárias de transmissão não se enquadram como empresas de construção, pois a construção da infraestrutura seria atividade-meio, necessária à prestação do serviço de transmissão, e não a atividade-fim. Nesse cenário, vêm sendo aplicados os percentuais gerais de 8% para IRPJ e 12% para CSLL, como decidido no [REsp 2179978/SP](#), relatado pelo ministro Paulo Sérgio Domingues.

Contudo, em decisão monocrática, o ministro Francisco Falcão, da 2ª Turma, decidiu em sentido diverso no [AREsp 2211982/RJ](#). Para ele, não se aplicam os percentuais reduzidos do lucro presumido (8% IRPJ e 12% CSLL) às receitas de obras de infraestrutura realizadas por concessionárias de transmissão de energia quando estiverem vinculadas ao contrato de concessão de serviço público.

A Fazenda Nacional concorda com a seleção do recurso como representativo, enquanto o contribuinte sustenta a existência de particularidades do caso concreto que afastariam os requisitos regimentais.

Crédito presumido de ICMS e base de cálculo do IRPJ e da CSLL

Também pode ser afetada como repetitivo a discussão sobre a inclusão de crédito presumido de ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, objeto da [Controvérsia 576](#). O debate gira em torno da natureza jurídica desses créditos concedidos pelos Estados como incentivo fiscal: se representam lucro ou acréscimo patrimonial tributável, ou se configuram benefício fiscal estadual que não pode ser alcançado por tributos federais. A relatoria é da ministra Regina Helena Costa.

No caso concreto, a Procuradoria-Geral da República e a Fazenda Nacional defendem a afetação do recurso ao rito dos repetitivos. O contribuinte, por sua vez, se opôs, alegando que o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do STJ.

No Tema 1182, o colegiado decidiu não ser possível excluir benefícios fiscais relacionados ao ICMS da base de cálculo IRPJ e CSLL, salvo quando atendidos os requisitos legais, especialmente os previstos no artigo 30 da Lei 12.973/2014, que exige apenas a exclusão da receita de subvenção do lucro real e o registro em reserva de lucros, sem impor condicionantes contábeis adicionais ou a necessidade de trânsito dos valores pela conta de resultado.

Em paralelo, o Supremo Tribunal Federal (STF) pautou para 25 de fevereiro a retomada do julgamento do RE 835818 ([Tema 843](#)), que trata da inclusão de créditos presumidos de ICMS na base de cálculo do PIS e da Cofins, com risco calculado em R\$ 16,5 bilhões em caso de perda para a União.

Creditamento de ICMS sobre combustíveis usados em frota própria

Outro tema com forte impacto no setor produtivo trata do direito ao creditamento de ICMS na aquisição de combustíveis, lubrificantes, pneus e peças de reposição utilizados em frota própria, quando o transporte é atividade-meio da empresa. A [Controvérsia 771](#) envolve a definição do que pode ser considerado insumo essencial, em oposição à categoria de bens de uso e consumo.

Embora tribunais estaduais, como o de Santa Catarina, tenham negado o crédito sob o argumento de que o transporte não é a atividade-fim do contribuinte, decisões recentes no STJ apontam tendência favorável às empresas. Em decisão monocrática proferida em maio de 2025 no [AREsp 2860580/SC](#), o ministro Afrânio Vilela reconheceu o direito a créditos de ICMS para empresa cuja atividade principal era a industrialização e comercialização de produtos, e não o transporte de cargas.

Serviços odontológicos e alíquotas reduzidas de IRPJ e CSLL

O STJ avalia se serviços odontológicos podem ser equiparados a serviços hospitalares para fins de aplicação das alíquotas reduzidas de IRPJ e CSLL no lucro presumido.

O [Tema 217](#) dos repetitivos fixou que o conceito de serviços hospitalares deve ser interpretado de forma objetiva, devendo ser consideradas apenas as atividades desenvolvidas pelos hospitais, excluindo consultas médicas comuns. Na atual controvérsia, os ministros devem definir o alcance do tema em relação às atividades odontológicas, delimitando se — e em que condições — tais serviços podem ser considerados hospitalares.

Ademais, decisões monocráticas mais recentes das turmas da 1ª Seção indicam que procedimentos odontológicos que envolvam intervenções cirúrgicas podem se enquadrar nesse conceito, permitindo a tributação favorecida. Exemplos são o [AREsp 2735489/PR](#), da 1ª Turma, e o [AREsp 2830612/SP](#), da 2ª Turma.

A União se opõe à afetação do recurso, alegando ausência de requisitos de admissibilidade e caráter regional da [Controvérsia 761](#), enquanto a PGR e o contribuinte defendem a seleção. A relatoria está com o ministro Teodoro Silva Santos.

Prescrição para compensação de créditos tributários

O colegiado também analisa a [Controvérsia 756](#) sobre o prazo prescricional de cinco anos para compensação de créditos tributários reconhecidos judicialmente, previsto no artigo 168 do Código Tributário Nacional (CTN). A discussão envolve dois pontos centrais: se o prazo se refere ao início da compensação ou à sua conclusão integral, e se o pedido administrativo de habilitação do crédito suspende a prescrição.

A jurisprudência do STJ tem sido favorável aos contribuintes, no sentido de que basta iniciar a compensação dentro do prazo, e que o pedido de habilitação suspende a contagem prescricional. Apesar disso, a Fazenda Nacional busca fixar tese mais restritiva, exigindo a conclusão integral da compensação dentro do prazo. O tema está sob relatoria do ministro Teodoro Silva Santos.

Cofins-Importação e aeronaves

Por fim, está em discussão a incidência do adicional de 1% da Cofins-Importação sobre operações de importação e reimportação de aeronaves e suas partes e peças, conforme o artigo 8º da Lei 10865/2004. A relatoria é do ministro Gurgel de

Faria. Neste ponto, a 1ª Seção do STJ já possui entendimento consolidado pela incidência do adicional, como decidido no [EResp 1926749/MG](#), de relatoria do ministro Afrânio Vilela. Mesmo assim, a multiplicidade de processos levou à seleção do recurso como representativo de [Controvérsia 777](#).

Leia mais

- Carf julga casos sobre [tributação de ativos](#) garantidores e multa de perdimento
- Receita limita dedução de imposto pago no exterior do [IRPJ e CSLL](#)
- Reforma: [empresas pedem CEP](#) de cliente e mudam centros de distribuição e fornecedores



Katarina Moraes
Repórter

Últimas

MATINAL PRO

Sanofi Medley processa Cimed por suposta imitação de medicamentos

27 DE JANEIRO DE 2026 | 7:30

MATINAL PRO

Receita antecipa adicional de IRPJ e CSLL no lucro presumido

27 DE JANEIRO DE 2026 | 7:15

DIRETO DO CARF PRO

Carf afasta PIS sobre receitas do FGTS, mas mantém Cofins em caso de R\$ 4 bi

26 DE JANEIRO DE 2026 | 19:54

RISCO POLÍTICO PRO

Lula entra na articulação por 'tropa de elite' petista no Senado para defender governo e STF

26 DE JANEIRO DE 2026 | 19:38



Nossa missão é empoderar profissionais com curadoria de informações independentes e especializadas.

PRO PODER

- Apostas da Semana
- Impacto nas Instituições
- Risco Político
- Alertas

PRO TRIBUTOS

- Apostas da Semana
- Direto do CARF
- Direto da Corte
- Direto do Legislativo
- Matinal
- Relatórios Especiais

PRO TRABALHISTA

- Apostas da Semana
- Direto da Corte
- Direto da Fonte
- Giro nos TRT's
- Relatório Especial

PRO SAÚDE

- Apostas da Semana
- Bastidores da Saúde
- Direto da Anvisa/ANS
- Direto da Corte
- Direto do Legislativo
- Matinal
- Relatório Especial
- Alertas

EDITORIAS

- Executivo
- Legislativo
- STF
- Justiça
- Energia
- Opinião e Análise
- Coberturas Especiais
- Direito trabalhista
- Eleições 2026

SOBRE O JOTA

- Estúdio JOTA
- Ética JOTA
- Política de Privacidade
- Política de diversidade
- Seus Dados
- Termos de Uso
- Quem Somos
- Blog